

ឧទាហរណ៍៖ នយោបាយជាតិ ឬ ដាក់សង្គ្រាមឱ្យនៅក្រោមច្បាប់។

កតិកាសញ្ញាមិនឈ្លានពានគ្នារវាងគណបក្សណាស៊ីអាណ្លីម៉ង់និងសូវៀត ឬ គេអាចហៅបាន ម្យ៉ាងទៀតថា ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោកអ៊ីត្លេ និង លោកស្តាលីន ឬ ក៏ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោក មូឡូ តូស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនៃសហភាពសូវៀតឈ្មោះមូឡូតូស និងលោក រីប៊ីនត្រុប រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនៃ គណបក្សណាស៊ីអាណ្លីម៉ង់ឈ្មោះ រីប៊ីនត្រុប ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៣៩ ដែល កតិកាសញ្ញានេះមានចរិតជាសម្ងាត់ ដើម្បីបំបែកទឹកដីអឺរ៉ុបខាងកើតទៅឱ្យប្រទេសអាណ្លីម៉ង់ ហើយនិង ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សូវៀត។

កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូរី គឺជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ។ នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពកិច្ច សហប្រតិបត្តិការ និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ និងរលាយនៅ ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩១។ សន្ធិសញ្ញាបង្កើតក្នុងគោលបំណងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យ ការពារហើយក៏ជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតនូវសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសូរី ដែលមានសមាជិករួមមានសហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី បួលការី ឆេកូស្លូវ៉ាគី អាណ្លីម៉ង់ខាងកើត ហុងគ្រីប៉ូឡូញ និងរូម៉ានី ហើយប្រទេស អាល់បានីបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិ សញ្ញាមហាសាគរអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩។

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សរណៈយោគយល់

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្រប សម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សរណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ឧ៖ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សរណៈនៃការ យោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិនៃ ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដីធ្លីជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៦.២.១. សុពលភាព

មូលដ្ឋានសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នៅក្នុងច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មូលដ្ឋានសុពលភាព សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ យោងទៅលើ គោលការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា គោលការណ៍ សន្ធិសញ្ញាត្រូវថែរក្សា ឬគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាត្រូវតែ គោរព និងប្រតិបត្តិជាភាសាច្បាប់បុរាណ។ គោលការណ៍នេះតម្រូវភាគីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិ

សញ្ញាអនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពនិងប្រតិបត្តិការតាមរាល់ខ្លឹមសារ ដែលមានចែង។ ហើយគោលការណ៍ត្រូវឈរទៅលើមូលដ្ឋាន សុច្ឆន្ទៈ

ការបំពានលើកកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញា អាចបណ្តាលឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម ខាងផ្នែកការទូត សេដ្ឋកិច្ច ឬ ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត ដើម្បីព្រមាន និង ប្រឆាំងចំពោះប្រទេសដែលបំពានលើសន្ធិសញ្ញា។ សន្ធិសញ្ញាមិនអាចមានសុពលភាព និងមិនអាចអនុវត្តបានទេ ប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ផ្ទុយនឹងវិធាននីតិ អន្តរជាតិដែលមានរួចហើយ ហើយដែលរដ្ឋនានា នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ បានសុខចិត្តព្រមព្រៀង ទទួលយក។

ឧទាហរណ៍៖ ទាសកម្មជាអំពើខុសច្បាប់ តាមនីតិអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើង ដោយរដ្ឋមួយដើម្បីជួញដូរមនុស្ស ទៅរដ្ឋមួយទៀត គឺមិនមានសុពលភាពឡើយ។

សន្ធិសញ្ញា មានលក្ខណៈពិសេសមួយនៅត្រង់ថា ពេលខ្លះសន្ធិសញ្ញានោះអាចអនុវត្តបាន ពេលខ្លះមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនបាន។ មាត្រា ២ (ខ) ដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ដែលអាចអនុ វត្តបានដោយខ្លួនឯង គឺជាមាត្រា ឬ (ខ) ដែលអាចពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងតុលាការនៅក្នុង ស្រុក។ វាជា (ខ) ដែលមិនទាមទារច្បាប់បន្ថែមទៀត ឬ សកម្មភាព អនុវត្តផ្សេងទៀត នៅក្នុងចំណោម បណ្តាញដែលជាប់កិច្ចសន្យា។

ចំពោះមាត្រា ២ (ខ) ចែង នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហើយដែលមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាន គឺ តម្រូវឱ្យមាននីតិកម្មក្នុងស្រុកឬសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុក ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត គឺមុនពេលដែលសន្ធិសញ្ញា នោះអាចត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុក។ ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ស្ទើរតែសន្ធិសញ្ញាទាំង អស់ត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបានព្រោះសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះ គ្មានឋានៈជាច្បាប់នៅ ក្នុងស្រុក ដែលអាចគ្របដណ្តប់អនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់តុលាការអង់គ្លេស។ អាស្រ័យហេតុហើយ ទើបនៅក្នុង បណ្តាញដូច្នេះ សន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យព្រះមហាក្សត្រ ឬ ប្រមុខរដ្ឋកិច្ច ផ្តល់អំណាចបន្ថែមទៀតទស្សនៈ នីតិវិធីមួយចំនួន យល់ឃើញថា សន្ធិសញ្ញាមិនអាចក្លាយទៅជា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបានទេ ប្រសិនបើ គ្មានការផ្តល់សច្ចាប័នពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៦.២.២. ភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថា៖ បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីនឹងចុះហត្ថ លេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹម ត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមាន

សមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គល នោះជា៖

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់ កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាកាតីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា អន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបាន ទេ។

កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជាជារដ្ឋាភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងក្លាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងក្លាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពី កាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបាន ឱ្យសច្ចា ប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

ភាពចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី នៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១ ប្រការដែលត្រូវជៀសវាង នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរាល់កិច្ចសន្យាគឺបិតនៅត្រង់ថាកាតីទាំងឡាយសុខចិត្តទទួលយក ដោយគោលការណ៍សេរី ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយគ្មានការបោកបន្លំ ឬដោយកិច្ចសន្យាតាមរយៈ ការបង្ខិតបង្ខំ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរ គឺតម្រូវឱ្យកាតីទាំងឡាយប្រកាន់យកនូវ គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី។ ហេតុនេះនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់នាពេលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយចាំបាច់កាតីនីមួយៗ ត្រូវចៀសវាងឱ្យបាន នូវប្រការមួយចំនួនដូចតទៅ៖

ការកាន់ច្រឡំ

រដ្ឋនីមួយៗអាចលើកការកាន់ច្រឡំរបស់ខ្លួន ដើម្បីមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានក្នុងកាលៈទេសៈ ឬ ពេលណា៖

ក.ការកាន់ច្រឡំនោះពាក់ព័ន្ធដល់ហេតុណាមួយដែលមានក្នុងពេលចុះសន្និសីទហើយដែលជាមូលដ្ឋាននៃការចុះសន្និសីទនោះ។

ខ.ការកាន់ច្រឡំនោះ មិនមែនបង្កឡើងដោយអាកប្បកិរិយាបណ្តែតបណ្តោយរបស់ខ្លួននោះទេ។

គ.ការកាន់ច្រឡំទៅលើការតាក់តែងអត្ថបទ មិនធ្វើឱ្យខូចដល់សុពលភាពរបស់សន្និសីទនោះទេ។

-ការបោកបន្លំ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្និសីទណាមួយបាន ដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំខ្លួន ឱ្យចុះសន្និសីទនោះដោយមធ្យោបាយបោកបន្លំ។

-ការសកប្តាន់ទៅតំណាងរដ្ឋមួយ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្និសីទណាមួយបានដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំឱ្យអ្នកតំណាងខ្លួនចុះសន្និសីទនោះ តាមរយៈនៃការសកប្តាន់។

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំតំណាងរដ្ឋមួយ

សន្និសីទមិនមានអានុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាតំណាងរដ្ឋមួយទៀត ប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំឱ្យ

ចុះសន្និសីទនោះការ

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយគំរាមគំហែង ឬ ដោយការប្រើកម្លាំង

សន្និសីទមិនមានអានុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាសន្និសីទនោះ កើតឡើងដោយរដ្ឋមួយប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំខុសនីតិអន្តរជាតិទៅលើតំណាងរដ្ឋមួយទៀត។

-សន្និសីទដែលចរិតខុសនឹងនីតិអន្តរជាតិ

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៨ ប្រទេសអាស៊ីម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីត្លេសង្កត់ជាប់ប្រទេសជិតខាងដាក់ជាចំណុះរបស់ខ្លួន។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីចប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា នយោបាយឈ្លានពានរបស់បេបណាហ្ស៊ីអាស៊ីម៉ង់អ៊ីត្លេនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី ២។ នយោបាយវាតទឹកដីមានរបស់អ៊ីត្លេនេះជាភាសាអាឡឺម៉ង់គេឱ្យ ឈ្មោះថា អង់ស្ត្រីស។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩៣៨ លោកអ៊ីត្លេបានយកប្រទេសអូទ្រីសមកជាប់នឹងទឹកដីរបស់ ខ្លួន។ បន្ទាប់មកក៏បានវាតទឹកដីរបស់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី។ ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសបារាំង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងមុយនីច

បណ្តាប្រទេសមហាអំណាច រួមមានប្រទេសអ៊ីតាលី បារាំង អង់គ្លេស បានសម្រេចយកតំបន់ស៊ុយដែត ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ទៅឱ្យប្រទេសអាស្ត្រីម៉ង់ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនស្លូវ៉ាគីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីច គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិរបស់មហាអំណាច ចក្រភពអង់គ្លេស អ៊ីតាលី និង បារាំងដែលបានចង់ប្តូរទីក្រុងរបស់ប្រជាជនឆេកូស្លូវ៉ាគីទៅឱ្យប្រទេសអាស្ត្រីម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងយកចិត្តលោកអ៊ីត្លេដើម្បីកុំឱ្យកងទ័ពអាស្ត្រីម៉ង់វាយចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបង្ខំផែនការវាយលុក របស់លោកអ៊ីត្លេនេះឆ្ពោះទៅរកសហភាព សូវៀតវិញ។ នេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់បណ្តាប្រទេសមហាអំណាចនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យលោកអ៊ីត្លេឆក់យកឱកាសនេះ បង្កបង្កើតជាសង្គ្រាមលោកលើកទី២តែម្តងដោយចាប់ផ្តើមវាយលុកពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅ។

- . សន្ធិសញ្ញា សៀម ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៨៦៣ ដែលមេទ័ពសៀមឱ្យព្រះនរោត្តមចុះព្រះហត្ថលេខាហើយតម្កល់ទុកសន្ធិសញ្ញានេះជាសម្ងាត់មិនឱ្យនរណាដឹង។
- . សន្ធិសញ្ញា បារាំង ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៨៨៤ ដែលលោកទេសាភិបាល គំរាមឱ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះព្រះហត្ថលេខា ដើម្បីទទួលយករបបអាណានិគមន៍ជំនួសរបបអាណាព្យាបាល។
- . ការបង្ខិតបង្ខំដោយរដ្ឋ តាមមធ្យោបាយ គំរាមគំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង
- . ច្បាប់បដិបញ្ញត្តិ កើតចេញពីពាក្យ ឡាតាំងដែលថា
- . ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការពន្យល់ ឬ បង្ហាញមូលហេតុអ្វីឡើយ
- . បដិបញ្ញត្តិ៖ ការដកអនុភាពមួយភាគរបស់ច្បាប់មួយ ដោយច្បាប់ក្រោយមកទៀតដែលមានអនុភាពជាងច្បាប់មុន។

៦.២.៣. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី

លំនាំនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញា ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះ ការបង្កើតនិងរៀបចំ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មានន័យថាជាលំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកាលការណ៍អន្តរជាតិស្តីពីសន្ធិសញ្ញាហើយជាទូទៅត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចតទៅ៖

- ទី១-លុះតែរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រកបដោយសម្បត្តិកិច្ចត្រឹមត្រូវ ។
- ទី២-បេសកជនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាត្រូវមានលិខិតប្រទានសិទ្ធិ (fullpower) ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សានឹងដើម្បីទៅចុះហត្ថលេខា។ លិខិតផ្តល់សិទ្ធិ ជាឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមាន សម្បត្តិកិច្ចនៃរដ្ឋមួយ ចាត់តាំងមួយរូប ឬ ច្រើនរូបជាតំណាងរបស់រដ្ឋនោះ

កាតព្វកិច្ចដែលចងក្លាប់ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញា។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងរដ្ឋរបស់ខ្លួន សម្រាប់រាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការចុះសន្ធិសញ្ញា និងពុំតម្រូវឱ្យបង្ហាញលិខិតផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់គោលដៅនៃលំនាំចុះសន្ធិសញ្ញាដែរ។

ទី៣-ការចរចាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើសេចក្តីព្រាងរហូតដល់អត្ថបទដើមរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ជាទូទៅអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាបានចាត់តាំងនិងរៀបចំដោយតំណាងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈនៃការចរចា ពិភាក្សា ឬ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា។

ទី៤-ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទ របស់សន្ធិសញ្ញារហូតទៅដល់ការចុះហត្ថលេខានៃការចរចា។ ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាគឺជាការទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទៅលើអត្ថបទដោយ មានការចុះហត្ថលេខាទៅលើរាល់ទំព័រអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា។

ទី៥-ការទទួលយកទាំងស្រុងចំពោះអត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សច្ចាប័ន។

ទី៦-សន្ធិសញ្ញា ចូលជាធរមាន ជាធម្មតា បទបញ្ញត្តិមាត្រានានា នៃសន្ធិសញ្ញា អាចកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញាមានទ្រង់ទ្រាយធំសំខាន់គឺ៖

ក. សន្ធិសញ្ញា ឧបតោភាគី អាចកំណត់ការចូលជាធរមាន តាមកាលបរិច្ឆេទពិសេស ដោយឡែកមួយ ដោយយោងលើថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ចុងក្រោយរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ. ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមាន គឺកំណត់ទៅតាមចំនួនរដ្ឋដែលសម្តែងការយល់ស្របសម្រាប់ការចូលជាធរមានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសន្ធិសញ្ញា មួយក៏អាចចូលជាធរមានជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។ នៅក្នុងករណីខ្លះចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលពុំមានអត្ថន័យធំធេងខាងផ្នែកនយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅគេតែងតែ បង្រួញនូវនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឱ្យនៅខ្លីតែពីដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី ១ ការពិភាក្សា និង ការចរចា

ដំណាក់កាលទី ២ ការចុះហត្ថលេខា និងការប្តូរអត្ថបទ សន្ធិសញ្ញា ។

៧-ការឱ្យសច្ចាប័ន គឺជាលិខិតិអន្តរជាតិផ្លូវការ ដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋមួយបញ្ជាក់ពីការយល់ ព្រមរបស់ខ្លួនចំពោះកាតព្វកិច្ចចងក្លាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ ។

តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ការឱ្យសច្ចាប័នមានពីរបៀប

ទី១ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតជាតិ ។

ទី ២ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតអន្តរជាតិ ។

៦.២.៤. លំនាំនៃសន្និសញ្ញាពហុភាគី

លំនាំនៃការធ្វើសន្និសញ្ញាពហុភាគី

ដើម្បីរៀបចំបង្កើតសន្និសញ្ញាពហុភាគីរដ្ឋ ទាំងឡាយត្រូវតែដំណើរការទៅតាមលំនាំដូចតទៅ៖

១. មតិផ្ដើម និង សំណើរបស់រដ្ឋ ឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ លើប្រធានបទ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាណាមួយ ។
២. បើកសម័យប្រជុំ ឬ សន្និសីទអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាពីរ គឺការស្រង់មតិ អង្គប្រជុំ ឬសន្និសីទ និងការសម្របសម្រួលចំពោះមតិផ្ទុយគ្នា ។
៣. ការអនុម័តអត្ថបទរបស់សន្និសញ្ញា ដោយអង្គសន្និសីទ។
- ៤ . ការចុះហត្ថលេខា ដោយភាគីតំណាង។
៥. ការឱ្យសច្ចាប័ន បន្ថែមលើហត្ថលេខារបស់អ្នកតំណាង។
៦. ការចូលជាធរមាន(កាលណាសច្ចាប័នគ្រប់ចំនួន)។

ការចុះបញ្ជីការ និង ការផ្សព្វផ្សាយ

សន្និសញ្ញាដែលចូលជាធរមានរួចហើយ ត្រូវយកមកផ្តល់ទុកហើយត្រូវចុះបញ្ជីនិងផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសន្និសញ្ញារបស់សហប្រជាជាតិដើម្បីឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងឮមាត្រា ៨០ ។ សន្និសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយស្ងាត់កំបាំងដើម្បីអនុវត្ត ដោយល្អចលាក់មិនអាចចាត់ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់។

(ខ) រក្សាទុក

(ខ)រក្សាទុក ជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើដោយរដ្ឋមួយ ហើយដែលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះ រដ្ឋអះអាងថានឹងធ្វើការបដិសេធ ឬ កែប្រែអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិខ្លះៗរបស់សន្និសញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរដ្ឋនោះ។

(ខ)រក្សាទុកអាចអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋមួយយល់ព្រមទាំងស្រុងចំពោះសន្និសញ្ញាពហុភាគី។ ដោយគ្រាន់តែទុកលទ្ធភាពឱ្យរដ្ឋ មិនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិណាមួយចំនួនដែរដែលខ្លួនមិនទាន់ចង់អនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចប់សន្និសីទ

ជាទូទៅសន្និសីទអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់ ពិតមែនតែរដ្ឋភាគីនៃសន្និសីទ ប៉ុន្តែរដ្ឋនោះក៏អាចបញ្ចប់ការអនុវត្តសន្និសីទមួយបានដែរ អាស្រ័យដោយការស្រុះស្រួលទាំងសងខាង តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់សន្និសីទអាចបញ្ចប់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

១. តាមការព្រមព្រៀង ការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីនានាដែលមានបំណងចង់លុបចោល សន្និសីទនៅក្នុងករណីខ្លះជាទង្វើលុបចោលតែម្តងមានន័យថាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវសន្និសីទ។
២. ការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៃសន្និសីទឧបតោភាគី៖ នេះមានន័យថាជាការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៅក្នុងភាគីទ្វេភាគី អាចសន្មតថា ជាការបញ្ចប់នៃសន្និសីទសន្និសីទមួយ។
៣. ការប្រកាសមិនទទួលយក (ខ) ណាមួយនៅក្នុងសន្និសីទ
៤. ការផុតកំណត់សន្និសីទត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយកំណត់ និង បញ្ចប់សន្និសីទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
៥. ការបញ្ចប់សន្និសីទដោយផលវិបាកនៃវិកលភាពនៃគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ការបញ្ចប់សន្និសីទអាស្រ័យដោយផលវិបាកនៃវិកលភាពរបស់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៤៨ ដល់ ៨២ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្និសីទក្នុងនោះរួមមាន៖

ក.ការកាន់ច្រឡំ

ខ.ការបំភាន់ ឬ ការបោកបន្លំ

គ.ការបង្ខិតបង្ខំ

ឃ.ការផ្ទុះសង្គ្រាម

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីច្បាប់សន្និសីទ

ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវីយ៉ែន ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ

មករា ឆ្នាំ ១៩៨០។

បុព្វកថា

ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម

មាត្រា ១ ៖ វិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

- មាត្រា ២ ៖ ការប្រើពាក្យពេចន៍
- មាត្រា ៣ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន
- មាត្រា ៤ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន
- មាត្រា ៥ ៖ សន្តិសញ្ញាដែលបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិ និងសន្តិសញ្ញាដែលអនុម័តនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយ
- ជំពូកទី ២ - សេចក្តីសម្រេច និងការចូលជាធរមាន នៃសន្តិសញ្ញា
- ផ្នែកទី ១ - សេចក្តីសម្រេច នៃសន្តិសញ្ញា
- មាត្រា ៦ ៖ សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋដើម្បីសម្រេចសន្តិសញ្ញា
- មាត្រា ៧ ៖ សិទ្ធិប្រទាន
- មាត្រា ៨ ៖ ការធានាអះអាងនាពេលក្រោយនូវសកម្មភាព ដែលបានអនុវត្តដោយគ្មានការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច
- មាត្រា ១០ ៖ ការបញ្ជាក់ហត្ថលេខានៅលើអត្ថបទ
- មាត្រា ១១ ៖ មធ្យោបាយបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្តិសញ្ញាមួយ
- មាត្រា ១២ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្តិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយហត្ថលេខា
- មាត្រា ១៣ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាម ដោយសន្តិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារនានា ដែលបង្កើតដោយសន្តិសញ្ញាមួយ
- មាត្រា ១៤ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសន្តិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការផ្តល់ជសច្ចាប័ន ព្រមទទួល ឬការឯកភាពយល់ព្រម
- មាត្រា ១៥ ៖ ការព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសន្តិសញ្ញាមួយ តាមរយៈការចូលជាសមាជិក
- មាត្រា ១៦ ៖ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការរក្សាទុកឯកសារស្តីពីការផ្តល់ជសច្ចាប័ន ការព្រមទទួល ការឯកភាពយល់ព្រម ឬការចូលជាសមាជិក
- មាត្រា ១៧ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមដោយផ្នែក នៃសន្តិសញ្ញាមួយ និងជំរើសនៃបញ្ញត្តិខុសគ្នា

មាត្រា ១៨ ៖ កាតព្វកិច្ចមិនរារាំងគោលដៅ និងគោលបំណង នៃសន្ធិសញ្ញាមួយមុនពេលសន្ធិសញ្ញានោះចូលជាធរមាន

ផ្នែកទី ២ ៖ (ខ) ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ១៩ ៖ ការរៀបចំបង្កើតដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២០ ៖ ការព្រមទទួល ឬការជំទាស់មិនព្រមទទួលដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២១ ៖ អនុភាពផ្លូវច្បាប់នៃ(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២២ ៖ ការដក(ខ)ដាក់ លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

ផ្នែកទី ៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ២៥ ៖ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន

ជំពូកទី ៣ ការគោរពតាមការអនុវត្តន៍ និងការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ ការគោរពសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៦ ៖ Pacta Sunt Servanda

មាត្រា ២៧ ៖ ច្បាប់ក្នុងស្រុក និងការគោរពសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ២ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៨ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៩ ៖ វិសាលភាពដែនដី នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣០ ៖ ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិនទៅនឹងវត្ថុដូចគ្នា

ផ្នែកទី ៣ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣១ ៖ វិធានទូទៅ នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣២ ៖ មធ្យោបាយបន្ថែម នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣៣ ៖ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា ដែលមានហត្ថលេខាបញ្ជាក់ជាពីរ ឬច្រើនភាសា

ផ្នែកទី ៤ សន្ធិសញ្ញា និងរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៤ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៦ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីសិទ្ធិសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៧ ៖ ការលុបចោល ឬកែប្រែសម្រួលកាតព្វកិច្ច ឬសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៨ ៖ បញ្ញត្តិនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាមដោយរដ្ឋទីបីតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ជំពូកទី ៤៖ វិសោធនកម្ម និង ការកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣៩ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤០ ៖ វិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

មាត្រា ៤១ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរវាងរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួនជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះ

ជំពូកទី ៥ អសុពលភាព ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ បទបញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ៤២ ៖ សុពលភាព និង ការស្ថិតនៅជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៣ ៖ កាតព្វកិច្ចកំណត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិដោយឯករាជ្យពីសន្ធិសញ្ញាណាមួយ

មាត្រា ៤៤ ៖ លក្ខណៈបម្រុងទុក នៃបញ្ញត្តិសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៥ ៖ ការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ហេតុផលក្នុងការធ្វើឱ្យអស់សុពលភាពការបញ្ចប់ ការដកខ្លួន ឬការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

ផ្នែកទី ២ អសុពលភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៦ ៖ បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ផ្ទៃក្នុងស្តីពីសមត្ថកិច្ចសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៧ ៖ ការកំហិតជាក់លាក់លើអំណាចក្នុងការបញ្ជាក់ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៤៨ ៖ កំហុសឆ្គង

មាត្រា ៤៩ ៖ ការបោកបន្លំ

មាត្រា ៥០ ៖ អំពើពុករលួយ នៃបំណងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥១ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំ តំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥២ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋមួយតាមរយៈការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំង

មាត្រា ៥៣ ៖ សន្ធិសញ្ញា ដែលប្រទាំងប្រទេសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogens)

ផ្នែកទី ៣ ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៥៤ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយតាមបទបញ្ញត្តិ នៃសន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នារបស់ភាគីជាសមាជិក

មាត្រា ៥៥ ៖ ការកាត់បន្ថយភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយក្រោមចាំបាច់សម្រាប់ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៥៦ ៖ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគ្មានបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបញ្ចប់ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនចេញ

មាត្រា ៥៧ ៖ ការព្យួរអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយនៅក្រោយបទបញ្ញត្តិរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃភាគី

មាត្រា ៥៨ ៖ ការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយតាមរយៈការព្រមព្រៀងរវាងភាគីជាសមាជិកមួយចំនួនជាក់លាក់របស់សន្ធិសញ្ញានោះតែប៉ុណ្ណោះ

មាត្រា ៥៩ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀត

មាត្រា ៦០ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរទុកអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយដោយសារតែការល្មើសទៅនឹងសន្ធិសញ្ញានោះ

មាត្រា ៦១ ៖ អលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តន៍

មាត្រា ៦២ ៖ ការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

មាត្រា ៦៣ ៖ ការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូត ឬកុងស៊ុល

មាត្រា ៦៤ ៖ ការកើតឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogens)

ផ្នែកទី ៤ នីតិវិធី

មាត្រា ៦៥ ៖ នីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តតាម ដោយទាក់ទងនឹងអពុលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអានុភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៦ ៖ នីតិវិធីសម្រាប់ដំណោះស្រាយ ការវិនិច្ឆ័យ និងការផ្សះផ្សារតាមផ្លូវតុលាការ

មាត្រា ៦៧ ៖ ឯកសារសម្រាប់ប្រកាសអនុពលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអានុភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៨ ៖ ការលុបចោល ការប្រកាសព័ត៌មាន និងឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៦៥ និង ៦៧

ផ្នែកទី ៥៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាព ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ៦៩ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧០ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧១ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាដែលប្រទាំងប្រទេសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាតនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

មាត្រា ៧២ ៖ ផលវិបាកនៃការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

ជំពូកទី៦៖ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ